

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1841/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมชายหรือหนู คำสมาน กับพวก

จำเลย

นายยุทธนา นิลเพชร จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ผิดฐานพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ปรับ 100 บาท จำเลยที่ 1 และที่ 2 ผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีอาวุธและโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง, 340 ตรีจำคุกคนละ 18 ปี สำหรับจำเลยที่ 2 กระทำความผิดหลายกรรมต่างกันเรียง กระทั่งลงโทษ รวมจำคุก จำเลยที่ 2 มีกำหนด 18 ปีและปรับ 100 บาท ให้จำเลยทั้ง สามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท แก่ผู้เสียหาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 50)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนรุกรการอันดับ 36)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาค่าประกัน 300,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 2 แผ่นที่ 2,อันดับ 20 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสามแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสามแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ